

キャンピングカー貸渡約款

株式会社 SUN AID

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車（以下「レンタカー」といいます。）を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

(予約の申込み)

第2条

1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品・オプションの要否、その他の借受条件（以下「借受条件」といいます。）を明示して予約の申込みを行うことができます。

2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの貸渡しの可否及び借受条件を確認し、当社が承諾した場合に予約が成立するものとします。

(予約の変更)

第3条

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(予約の取消し等)

第4条

1 借受人は、予約を取り消すことができます。当社への予約取消しの通知は、電子メール（info@izutrip.com）、当社指定のLINE その他のオンラインツールにより行うものとします。ただし、第7条に定める代行業者を通じた予約の取消しは、同条の定めによります。

2 借受人が、借受人の都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約（以下「貸渡契約」といいます。）の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別紙に定める予約取消料を当社に支払うものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の貸渡料金その他当該予約に関して受領した金銭を全額返還します。

5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金その他当該予約に関して受領した金銭を全額返還するものとします。

（他のレンタル会社の案内）

第5条

1 当社が予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合には、借受人の希望に応じ、可能な範囲で他のレンタル会社を案内します。

2 前項の案内は、他のレンタル会社における車両の確保、予約の成立又は貸渡しを保証するものではありません。他のレンタル会社との契約及び貸渡条件は、借受人と当該会社との間で別途定めるものとします。

3 本条の案内の有無又は他のレンタル会社での貸渡しの成否は、第4条に定める当社の受領金の返還その他の義務に影響しないものとします。

（免責）

第6条

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。ただし、当社が法令に基づき負う損害賠償責任を免除するものではありません。

（予約業務の代行）

第7条

1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等（以下「代行業者」といいます。）において予約の申込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

3 予約プラットフォームその他の代行業者（以下「プラットフォーム等」といいます。）を通じて予約する場合、料金、割引、決済、予約の変更及び取消し（取消料並びに返金の条件・方法を含みます。）については、予約時に提示され、借受人が同意した当該プラットフォーム等の条件に従うものとします。これらの事項について当該条件が本約款又は当社の料金表と異なる場合には、当該予約に適用される条件を優先します。それ以外の車両の使用・管理、事故対応、保険及び補償、損害賠償、ノンオペレーションチャージ、保証金等については、別途明示して合意した特約がある場合を除き、本約款を適用します。

第3章 貸渡し

(貸渡契約の締結)

第8条

1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達（注1）に基づき、貸渡簿（貸渡原票）及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証（注2）の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者（以下「運転者」といいます。）の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

（注1）監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」（自旅第138号平成7年6月13日）の2.（10）及び（11）のことをいいます。

（注2）運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式による運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、現金、QRコード決済又は当社指定口座への銀行振込による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。銀行振込の場合は、当社が入金を確認した後にレンタカーを引き渡すものとします。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条

1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

（1）貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

（2）酒気を帯びていると認められるとき。

（3）麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

（4）チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡し（他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。）において、第23条第1項に掲げる事実があったとき。

(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱います。借受人又は運転者の虚偽申告、約款違反その他その責に帰すべき事由による場合は、第4条第3項に従って予約取消料を精算し、受領済の金銭から当該取消料を差し引いた残額を返還します。それ以外の場合は、受領済の金銭を返還します。保証金の精算及び返還は、第38条によるものとします。

4 第1項又は第2項に定める事由が、借受人又は運転者の虚偽申告又は約款違反等によって使用中に判明したときは、当社は第30条に従って貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとし、保証金は第38条に従って精算するものとします。

（貸渡契約の成立等）

第10条

1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

（貸渡料金）

第11条

1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金の計算方法、オプション料金及び割引・還元の条件は、別に定める料金表によります。第7条に定めるプラットフォーム等を通じた予約については、同条第3項によります。

(1) 基本料金

(2) その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長（兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。）に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

（借受条件の変更）

第12条

1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

（点検整備及び確認）

第13条

1 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

（貸渡証の交付、携帯等）

第14条

1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

（管理責任）

第15条

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間（以下「使用中」といいます。）、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

（付属品及びオプションの取扱い）

第15条の2

1 当社が貸し渡す付属品及びオプション備品並びに当社が提供する燃料その他の物品（有料・無料を問わず、以下「オプション等」といいます。）の取扱いについては、本条を適用します。対象品目、数量、料金及び使用条件は、貸渡契約の締結前に当社が提示し、借受人との間で確認するものとします。

2 ガス器具、火気器具、刃物その他のオプション備品は、当該器具又は同種の器具の使用経験があり、安全な取扱方法を理解している者に限り使用できるものとします。借受人は、実際に使用する全員がこの条件を満たすことを確認し、条件を満たさない者に使用させてはならないものとします。条件を満たす使用者がいない場合は、当該オプションの申込みを行わないものとします。当社は、安全な使用に疑義がある場合には、当該オプションの貸渡しを拒否することがあります。

3 借受人又は運転者は、オプション等を善良な管理者の注意をもって、法令を遵守し、所定の用途に従って安全に使用・保管するものとします。貸出し用の火気器具は、車内又は密閉された場所では使用しないものとします。包丁等の刃物は、移動時・保管時には刃を保護し、子どもの手が届かない状態で管理するものとします。

4 当社は、オプション等の使用方法に関する問合せには対応しません。ただし、事故、故障又は異常が発生した場合、使用者は直ちに使用を中止し、救護・安全確保を優先して、必要に応じて消防・警察等へ通報するものとします。その後、安全が確保され次第、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡するものとします。

5 オプション等の使用・保管に伴うけが、火災その他の事故又は損害について、当社の責に帰すべき事由がない場合には、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき器具の不具合その他の事由について、当社が法令上負う責任を免除するものではありません。借受人又は運転者が当社又は第三者に与えた損害は、第28条及び法令に従って精算するものとします。

6 借受人又は運転者は、オプション等に不具合がある場合、前項までに定める措置をとったうえで、その状況の確認に協力するものとします。写真・動画、使用状況、返却後の点検その他の客観的資料により、当社の責に帰すべき不具合によって使用できなかったことが確認された場合には、当社は当該オプション料金を返還します。一部を使用した場合には、使用できなかった期間又は範囲に応じて当該料金を減額し、その差額を返還します。

(日常点検整備)

第16条

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2（日常点検整備）に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(禁止行為)

第17条

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

- (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14条第1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- (9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

(違法駐車の場合の措置等)

第18条

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示

を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書（以下「自認書」といいます。）に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付した場合、又は借受人若しくは運転者の探索、車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は、次に掲げる費用（以下「駐車違反関係費用」といいます。）について、借受人又は運転者が法令上負担すべき範囲で、明細を提示して請求します。借受人又は運転者は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。

（1）放置違反金相当額

（2）探索及び車両の移動、保管、引取り等のために当社が実際に負担した合理的な費用

6 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

第5章 返還

（返還責任）

第19条

1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時まで所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

（返還時の確認等）

第20条

1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。当社は、レンタカーの返還後の遺留品について法令に従い取り扱うものとします。

3 借受人又は運転者は、燃料を満タンにしてレンタカーを返還するものとします。満タンで返還されなかった場合には、当社は、返還時点の当該車両の指定燃料の価格及び不足燃料量を基に燃料代を概算し、その算定根拠を提示して借受人又は運転者に請求するものとします。

4 汚物の置き去り、車内又は備品の著しい汚損等がある場合には、借受人又は運転者は、料金表に定める汚物処理・特別清掃の定額料金（1箇所当たり200,000円・税込）を負担するものとします。当該定額料金とは別に、実際に清掃費用が発生した場合はその実費を精算します。第28条第3項の対応料を請求する場合は、同条第4項に従い、定額料金又は清掃実費と同一の費用若しくは損害を重複して請求しません。

（借受期間変更時の貸渡料金）

第21条

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

（返還場所等）

第22条

1 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料＝回送に必要な実費交通費＋回送対応に合理的に必要な実作業時間×1時間当たり20,000円（税込）

※実費交通費は、回送に必要な公共交通機関の運賃、有料道路料金、駐車料金、燃料代その他合理的に必要な移動費用とします。実作業時間は、必要な往復移動及び引取り・回送作業に要した時間を分単位で計算し、1分を1時間の60分の1として精算します。原則1名分とし、複数名を要した場合はその必要性を示します。当社は、費用及び作業時間の明細を提示し、同一の費用又は損害について重複して請求しません。

（不返還となった場合の措置）

第23条

1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置)

第24条

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)

第25条

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(盗難発生時の措置)

第26条

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による貸渡契約の終了)

第27条

- 1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由（以下「故障等」といいます。）によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 2 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により前項の使用不能が生じた場合、借受人又は運転者は、法令上賠償責任を負う範囲でレンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
- 3 故障等が貸渡し前から存在した不具合その他当社の責に帰すべき事由による場合には、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当該故障等に係るレンタカーの引取り及び修理等の費用を負担しないものとします。
- 4 前項の場合において、借受人が他のレンタル会社の利用を希望するときは、第5条に従って案内するものとします。当該会社との契約は別途締結するものとし、案内は前項の返還に影響しないものとします。
- 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。この場合、借受人又は運転者が法令上賠償責任を負わない引取り及び修理等の費用は請求しないものとします。
- 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、当社が法令に基づき負う損害賠償責任を免除するものではありません。

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第28条

- 1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを営業に使用できないことによる損害については、別紙に定めるノンオペレーションチャージ（NOC）を基準に、損害の程度及び合理的に必要な休業期間を考慮して算定するものとし、借受人又は運転者は法令上賠償責任を負う範囲でこれを支払うものとします。なお、同一の損害について重複して請求しないものとします。
- 3 借受人又は運転者の責に帰すべき事故、故障、汚損、約款違反その他の事由により、当社に通常の貸渡業務を超える対応が合理的に必要となった場合には、借受人又は運転者は、法令上負担すべき範囲で、当該対応に要した実費及び対応料を負担するものとします。実費は、必要な移動、回収、運搬、外部業者への依頼その他当該対応に直接必要となった費用とし、対応料は、当社が行った合理的に必要な実作業時間に1時間当たり20,000円とします。

00円（税込）を乗じた額とします。時間は分単位で計算し、1分を1時間の60分の1として精算します。原則1名分とし、複数名を要した場合はその必要性を示します。

4 当社は、前項の実費の対象及び対応料の単価・算定方法を貸渡契約の締結前に提示し、請求時には対応内容、費用及び実作業時間の明細を示すものとします。通常の予約受付、貸渡し、返還確認その他貸渡料金に含まれる業務については、前項の対応料を請求しません。第22条の返還場所変更違約料、修理費、清掃費、ノンオペレーションチャージ、保険金その他により補填される同一の費用又は損害については重複して請求しないものとします。外部業者の作業時間は、その請求額とは別に当社の対応料として加算しません。

（保険及び補償）

第29条

1 レンタカーの使用中的の事故に対する保険による補償の範囲、限度額、免責金額及び適用条件は、当社が当該車両について契約する任意保険の契約内容に従います。当社は、貸渡契約の締結前に、その主な内容を借受人に提示します。

2 保険契約に定める免責事由に該当する場合には、保険金は支払われません。

3 保険金が支払われない損害、免責金額及び保険金の限度額を超える損害は、借受人又は運転者が法令上賠償責任を負う範囲で負担するものとします。

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

5 第1項に定める任意保険の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

（貸渡契約の解除）

第30条

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

（同意解約）

第31条

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金の返還は行いません。

第9章 個人情報

（個人情報の利用目的）

第32条

1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

- (1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
- (2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、EメールやLINE等の送信等の方法により案内するため。
- (3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
- (4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- (5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

(個人情報の利用の同意)

第33条

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

- (1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- (2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- (3) 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

(相殺)

第34条

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(遅延損害金)

第35条

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(細則)

第36条

1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとしします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又は当社のホームページその他のオンライン媒体に記載し、借受人が貸渡契約の締結前に確認できるようにします。これを変更した場合も同様とし、既に成立した貸渡契約への適用は法令に従うものとしします。

(合意管轄裁判所)

第37条

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、法令に定める事物管轄に応じ、第一審の合意管轄裁判所とします。

(保証金)

第38条

1 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当し、かつ当社の過去の利用者からの紹介がない場合には、貸渡契約の締結に際し、借受人に保証金300,000円を当社指定の銀行口座へ振り込む方法により預託することを求めるものとしします。

(1) 日本国外に居住する者

(2) 日本国籍を有しない者

(3) 国際運転免許証を使用して運転する者

2 前項の紹介がある場合には、当社が紹介者及び紹介の事実を確認できたときに限り、保証金の預託を免除するものとしします。

3 保証金は、貸渡契約に基づく未払貸渡料金、事故等による損害賠償、保険免責額、ノンオペレーションチャージその他借受人が法令及び本約款に基づき負担する金銭債務を担保するものとし、貸渡料金とは別にお預かりします。

4 当社は、レンタカーの返還後、車両の状態及び未精算費用を確認し、借受人に負担すべき金銭債務がない場合には、車両返還後14日以内に、借受人が指定する銀行口座への振込により保証金を全額返還します。金銭債務がある場合には、その明細を提示して保証金に充当し、残額を速やかに返還します。

5 金銭債務の額が確定しない場合には、当社は未確定の債務に対応する合理的な範囲を除く保証金を速やかに返還し、残額は債務の確定後、速やかに精算します。保証金を超える債務については別途請求できるものとしします。本条に基づく保証金の返還は、借受人が指定する銀行口座への振込により行うものとしします。

6 保証金の預託及び返還に係る銀行振込手数料は、それぞれの振込人が負担するものとしします。

附則

本約款は、令和8年10月12日から施行します。

別紙

【予約取消料（キャンセル料）】

- ・利用開始日の31日前まで・・・・・・・・・・無料
- ・利用開始日の30日前から15日前まで・・・・・予定貸渡料金の10%
- ・利用開始日の14日前から8日前まで・・・・・予定貸渡料金の30%
- ・利用開始日の7日前から3日前まで・・・・・予定貸渡料金の50%
- ・利用開始日の2日前から前日まで・・・・・・予定貸渡料金の80%
- ・利用開始日の当日・・・・・・・・・・・・・・予定貸渡料金の100%

※キャンセル料の算定対象は、予定車両利用料金のみとし、オプション料金は含みません。第7条に定めるプラットフォーム等を通じた予約の取消料は、同条第3項によります。

※キャンセル料の判定に用いる取消日は、当社又は第7条に定める代行業者の指定する連絡先に取消しの通知が到達した日（日本時間）とします。営業時間による翌日扱いは行いません。

【ノンオペレーションチャージ（NOC）】

（レンタカー）

- ・自走して返却予定場所に返却された場合：基本額150,000円＋休業1日につき10,000円（上限500,000円）
- ・自走できない場合（レッカー等により返却予定場所に返却された場合を含みます）：基本額200,000円＋休業1日につき10,000円（上限800,000円）

※休業日数は、返却予定日の翌日以降、事故等によって通常の貸渡業務に供することができなかった合理的に必要な期間とし、修理・清掃・点検等の完了により貸渡しが可能になった日の前日までの日数とします。

※休業期間・金額は、実際の営業損失、修理見積書、作業記録、予約状況等の客観的資料を踏まえて算定し、必要に応じて減額します。法令上許容される範囲で請求し、保険利用の有無を理由として加算しません。

※お客様に帰責事由のない事故等は、法令上賠償責任を負わない範囲で請求しません。保険金等で補填された同一の損害を重複して請求しません。

（備品）

- ・使用不能の場合・・・・・代替品の購入金額および架装料金の合計の100%
- ・修理を要する場合・・・・・修理代金の実費。別途必要となる対応の実費及び対応料は、第28条第3項により精算します。